

[붙임 1]

징계, 권고 및 개선요구

제	목	복무 위반 및 외부 대응 부적정
조	치	인력개발실, 총무복지실, 시설보안실
부		
서		
내	용	

1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 ‘연구원’이라 한다) 직원은 복무규정 및 관련 기준을 준수하면서, 직원으로서 지켜야 할 “성실의무” 및 “품위유지 의무” 등에 유의하며 맡은 바 업무에 최선을 다하고 있다.

아울러 연구원은 정부출연연구기관으로서 공공성에 기반하고 있는 설립 목적¹⁾의 특수성 상, 기관의 의사결정과 활동이 주변 사회에 미칠 수 있는 영향을 고려하여 항상 책임 있는 역할을 수행하고자 노력하고 있다.

2. 관련법령·규정 및 판단근거

「취업규칙」 제35조(출장) 제1항에 따라 연구원은 필요에 따라 직원에게 출장을 명할 수 있으며, 이때 출장을 가려는 직원은 출장 신청서를 사전 기안하여 소속 부서장 등의 승인을 받아야 하며 부득이하게 사전 신청을 하지 못한 경우에는 복귀 후라도 해당 신청서를 신속히 제출하여야 한다.

「인사규정」 제20조의3(직장이탈금지 의무)에 따르면 “직원은 소속 부서장의 승인 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하여서는 아니”되기에, 근무시간에는 연구원 내에서 직무수행에 최선을 다해야 한다. 유연 근로시간제 활용 직원의 경우에도 근무 시 근무장소는 연구원 내이고 근무지 이외에서 업무를 수행하고자 하는 경우 출장을 신청하여야 한다.

1) 「한국기계연구원 정관」 제1조(목적)에 따르면 “한국기계연구원은 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조 제1항에 따라 설립된 연구기관으로 기계분야의 연구개발, 성과확산, 신뢰성 평가 등을 통해 국가 및 산업계의 발전에 기여함을 그 목적”으로 함. 따라서 연구원은 정관 상의 설립 목적에 부합되게 운영되어야 하며, 공공성을 충족하고 사회적 책임을 다하는 기관이 되어야 함

「인사규정」 제20조(성실의무)에 따라 “직원은 연구원의 사명을 명심하고 관계 법령, 정관, 기타 제 규정을 준수하며 성실하게 책임을 완수”하여야 하고, 이러한 성실의무는 직원의 가장 기본적이고 중요한 의무로서 직원 각자가 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하는 것을 골자로 하고 있다.

또한 같은 규정 제22조(품위유지의 의무)에 따르면 “직원은 연구원의 명예와 위신을 손상케 하는 일이 없도록 언행을 조심하여야 하며 건강과 수양에 유의하여 예절과 품위를 도야하여야 한다”고 규정하고 있다. 이에 따라 연구원 직원은 공공기관 재직자로서 체면, 위신, 신용을 유지하고 직책을 맡아 수행하는데 손색이 없도록 ‘본인’은 물론 ‘연구원 전체’에 대한 사회의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는 행위를 하지 않아야 한다.

3. 사실 관계

OOO OO연구원2)(이하 ‘당사자’라 한다)은 2023년 9월 8일(금) 11:10~13:30경 식사와 음주를 한 후 만취하여 귀가 불능 상태에 이르렀고, 식당 주인에 의해 OO 경찰서(OO지구대)로 신고되어 연구원으로 인계된 후 훈방 조치되었다.

당사자는 복무 기준을 위반하고 품위유지 의무를 위반하였다. 구체적인 위반 사항은 [표 1]과 같다.

[표 1] ‘복무기준’ 및 ‘품위유지 의무’ 위반 사항

구분	위반 사항	위반 내용
(1)	직장이탈금지 의무(인사규정 제20조의3) 위반	복무신청 없이 근무지 무단 이탈
(2)	성실의무(인사규정 제20조) 위반	근무시간 중에 음주 만취
(3)	품위유지의무(인사규정 제22조) 위반	연구원 인근에서 만취하여 관할 경찰서에 신고되고 일탈 행동

(1) 당사자는 출장 형태로 업무를 수행하였음에도 출장 신청서를 제출하지 않았으며3) 소속 부서장의 승인이 없음에도 불구하고 근무지를 무단 이탈4)하였다.

2) [소속] 000000000연구부 0000000연구실, [직급] OO연구원(OO 담당), [입사일] 0000.0.0.

3) 감사 결과, 당사자는 당일(2023.9.8.) 출장 신청서를 제출하지 않았음

4) 당사자는 재량 근로시간제 활용자이나, 재량 근로시간제의 경우에도 근무 시 근무장소는 연구원 내이고 근무지 이외에서 업무를 수행하고자 하는 경우 출장을 신청하여야 함

(2) 당사자는 직원의 본분을 망각한 채 근무 중에 과음⁵⁾을 하는 등 불성실한 근무 행태를 보였으며, 중국에는 관할 경찰서에 신고되어 훈방 조치되기 이르렀다.

(3) 당사자는 근무 시간 중에 만취하여 연구원 밖에서 일탈 행동⁶⁾을 함으로써 연구원의 명예를 훼손하고 공신력을 손상시켰다.

4. 당사자(OOO OO연구원)의 변

당사자는 당일(2023.9.8.) 외부 회의를 마치고 식사를 하는 과정(11:10~13:30경)에서 반주를 하게 되었고, 개인적인 고충으로 인해 본의 아니게 술에 취해 “당시 상황을 잘 기억하지 못한다”고 진술했다. 사건(2023.9.8.) 이후에는 식당과 OO경찰서(OO지구대)를 직접 방문(2023.9.9.)하여 “본인의 잘못을 인정하고 사과를 드렸다”고 하였으며, “앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 조심하겠다”고 진술하였다.

5. 조치(안)

근무 중에 복무신청 없이 근무지를 무단이탈하여 만취한 행위 등은 복무를 위반한 것이면서 동시에 직원으로서 성실히 직무를 수행하여야 할 의무를 위반한 것이다. 이러한 행태는 유연근로시간제가 광범위하게 적용되고 있는 현재의 근무 기강에 악영향을 미칠 가능성이 크며, 성실하게 일하는 다수 직원의 사기를 떨어뜨릴 수 있다. 더욱이 근무 중 음주 행위는 자칫 음주운전 등으로 이어져 타인의 생명과 재산에 해를 끼칠 수 있는 중대한 범죄행위의 발단이 될 수 있기에, 근무기강 확립 차원에서 징계 필요성이 인정된다.

당사자는 만취 상태에서 고의성이 없었고 폭행이나 손괴 등의 여타 위법행위가 없었다고 주장하나, 자의로 술에 취해 일탈 행동을 함으로써 직원으로서의 품위를 잃고 연구원에 대한 지역 사회의 신뢰를 실추시킨 사실에 대해서는 책임을 부정할 수 없다. 무엇보다 직원의 말과 행동이 연구원의 명예와 위신을 직접적으로 손상시켰다면 그것이 형사책임으로 귀결되지 않더라도 비난받을 수 있다.

5) 당사자는 문답서 작성 과정에서 본인의 근무시간 중 “과음”을 인정하였음

6) OO지구대 경찰에 의하면, 당사자가 식당에서 나와 동행한 경찰관에게 “XX, X같은 놈” 2회 욕설을 하였고, “내가 OO이고, OOOOO에 있다”는 등의 이야기를 하였다고 함

6. 기타(외부대응 부적정 전 지적)

연구원은 외부로부터 제기되는 의견이나 불만 등에 효과적으로 대응하기 위해 대표전화를 개설하여 자동 안내 시스템을 운영하고 있으나, 사건 당일(2023.9.8.) 오류 발생으로 외부의 소요에 효과적으로 대응하지 못하였다.

아울러 연구원 담당부서(총무복지실, 시설보안실)의 외부 대응도 적극적이지 못하였고 원활하지 못하였다. 구체적인 미흡 사항과 개선필요 사항은 [표 2]와 같다.

[표 2] 담당부서의 외부대응 미흡 사항

미흡 사항	개선필요 사항	담당
대표전화 자동안내 시스템 오류	대표전화 자동안내 시스템이 항시 오류 없이 작동 하도록 소관부서가 정기 점검을 해야 함	총무 복지실 / 시설 보안실
외부 소요(의견, 불만, 민원 등)에 적시·적극·친절 대응 미흡	소관부서는 외부 민원 등에 적시·적극·친절 대응을 하기 위해 현재의 대응 체계를 점검해야 함 ※ (총무복지실) 외부 민원 등 대응 분야 ※ (시설보안실) 시설 경비·보안 분야	

조치할 사항

- ① **인력개발실장**은 복무를 위반하고 품위유지의무 등을 위반한 관련자(000 00 연구원)에 대해서, ‘경징계’ 조치하시기 바라며 **(경징계)**
- ② **총무복지실장**은 연구원 대표전화 자동안내 시스템 운영 등에 대한 ‘정기 점검 계획’을 수립하여 처분일로부터 2개월 이내에 제출하시기 바라며 **(개선요구)**
- ③ **총무복지실장**은 외부 민원 등 대응 담당자 대상으로 ‘친절 교육’을 처분일로부터 2개월 이내에 실시하고, **시설보안실장**은 (재)0000000000에 연구원 담당 000 대상으로 ‘친절 교육’을 처분일로부터 2개월 이내에 실시하도록 요청하시기 바랍니다. **(권고)**

※ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	업무담당기간	비 고
000000연구실	00연구원	0 0 0	00업무(00직)	0000.0.0. ~ 현재	경징계